

الملحـــق السادس عشر : القانون رقم: 2007 ـ 042 الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2007 المتعلق بالوقاية والتكفل ومراقبة فيروس مرض فقد المناعة المكتسبة " السيدا ".



الباب الأول: أحكام تمهيدية

فصل وحيد: تحديد المصطلحات

المادة الأولى: تعني المصطلحات والعبارات المحددة في المادة الأولى من هذا القانون الدلالات التالية:

- **أعراض النقص المناعي:** تعتبر حالة تتسم بتداخل علامات وأعراض يسببها فيروس نقص المناعة الذي يهاجم ويضعف النظام المناعي للجسم لجعل الشخص المصاب هشا في مواجهة الالتهابات الأخرى المؤدية بطبيعتها للهلاك؛
- **الاختبار السري:** هو إجراء معقد بواسطته يحتفظ للشخص الذي أجري عليه الاختبار بعدم الإفصاح عن هويته. ويتم تعويض اسمه برقم أو رمز يمكنان المختبر والشخص من معرفة نتيجة الاختبار؛
- **الكشف الإجباري :** هو اختبار للكشف عن فيروس نقص المناعة المفروض على شخص أو المتسم بعدم الرضى أو التردد أو الذي استعملت فيه القوة البدنية أو التهديد أو كافة الأشكال الأخرى للانتزاع؛
- **البحث عن الشريك :** هي طريقة مستعملة للتعرف والتكفل بشريك شخص تم تشخيصه باعتباره مصابا بإنتان متنقل عن طريق الجنس؛
- **فيروس العوز المناعي البشري:** هو الفيروس المسؤول عن الإنتان الذي يمكن أن يؤول إلى مرض نقص المناعة المكتسب؛
- **النظارة :** هي مجموعة الوثائق والتحاليل لعدد إنتانات فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب؛
- **الوقاية من فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب والرقابة:** هي إجراءات هادفة إلى حماية غير المصابين بفيروس نقص المناعة والتقليل من

انعكاسات المرض على الأشخاص الذين يعيشون وهم حاملون لفيروس نقص المناعة؛

- **الحامل للمرض:** هو الشخص الذي وجد به فيروس نقص المناعة أو أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة خلال الاختبار؛
- **غير الحامل للمرض:** هو الشخص الذي لم يوجد به خلال الاختبار فيروس نقص المناعة أو الأجسام المضادة للفيروس؛
- **اختبار كشف فيروس نقص المناعة:** هو اختبار مخبري يتم على شخص لتحديد وجود إنتانات فيروس نقص المناعة أو غيابها؛
- **نقل فيروس نقص المناعة:** هو عدوى شخص من طرف آخر سبق أن أصيب، وتتم غالبا عن طريق العلاقات الجنسية ونقل الدم والاشتراك في استعمال إبر الحقن الوريدي أو الأدوات الأخرى الملوثة بالدم المصاب وبالانتقال من الأم إلى الولد؛
- **النقل المتعمد و الطوعي لفيروس نقص المناعة:** هو كل محاولة للنيل من حياة شخص من خلال حقن مواد ملوثة بفيروس نقص المناعة، مهما كانت طريقة استعمال أو حقن هذه المواد ومهما كانت التبعات المترتبة عليها . ويعتبر حقنا للمواد الملوثة بفيروس نقص المناعة النقل الطوعي عن طريق الجنس أو طريق الدم؛
- **المسلك غير الآمن:** هو الاشتراك المتواتر لشخص في نشاطات تزيد من إمكانية نقل أو استقبال فيروس نقص المناعة؛
- **الرضى الحر والواعي:** هو القبول الطوعي لشخص بحيث يرضى لامتثال لإجراء قائم على الإبلاغ الكامل، سواء كان هذا القبول مكتوبا أو شفهيا أو ضمنيا؛



- **السرية الطبية:** هي علاقة الثقة المتواجدة أو المفترض أن تتواجد بين المريض في الغالب أو شخص يعيش بفيروس نقص المناعة خاصة، وكافة عمال الصحة ومساعديهم وكل عامل في القطاع والمختبرات والصيدليات أو كافة الشركاء الآخرين إضافة إلى كل شخص تخوله صلاحياته المهنية أو الرسمية التمكن من الحصول على معلومات كهذه.
- **الشخص الذي يعيش حاملا فيروس نقص المناعة المكتسب:** هو الشخص الذي أبان اختبار الكشف بصفة مباشرة أو غير مباشرة أنه مصاب بفيروس نقص المناعة؛
- **المساعدة النفسية والاجتماعية قبل الاختبار:** هي المعلومات المقدمة لشخص حول الجوانب الحيوية والطبية لفيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب وحول نتائج الاختبار إضافة إلى المساعدة النفسية والاجتماعية الضرورية قبل أن يتم تعريضه لاختبار الكشف؛
- **المساعدة النفسية والاجتماعية بعد الاختبار:** هي المعلومات المقدمة لشخص قد تعرض لاختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة إضافة إلى المساعدة النفسية والاجتماعية عند إعطاء نتائج تحليلات الاختبار؛
- **الحماية:** هي مجموع الإجراءات التي تهدف إلى وقاية الفرد والمجتمع من فيروس نقص المناعة؛
- **اختبار الكشف الطوعي لفيروس نقص المناعة:** هو اختبار يقام به على شخص قبل طواعية أن يتعرض للكشف؛
- **وسائل النشر العمومية:** هي الراديو والتلفزيون والسينما والانترنت والصحافة والمسرح والوعظ والخطب والملصقات والعروض وتوزيع المناشير أو الصور بجميع أشكالها والأناشيد، وبكلمة واحدة كل الطرق الموجهة لكي تصل الجمهور.

الباب الثاني: الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب

الفصل الأول: التهذيب والإعلام بخصوص فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب

القسم الأول: التهذيب بخصوص فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسبة

المادة 2: تدمج الوزارة المكلفة بالتهذيب، بناء على المعطيات الموفرة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة داخل البرامج الدراسية للمدارس العمومية والخاصة على مستوى مراحل التعليم العصري والأصلي، دروسا حول أسباب وطرق العدوى ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس.
يتم تحديد محتوى البرامج التعليمية الخاصة بالسيدا من طرف وزارة التهذيب بالتشاور مع الأطراف المعنية.

يحدد محتوى الدروس والمواضيع بواسطة مقرر من وزارة التهذيب بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالصحة.

المادة 3: تقوم المصالح الصحية بنشر المعلومات والتهذيب والإعلام حول فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

يتم تعزيز معارف وقدرات العاملين في الصحة العمومية من أجل النشر المناسب للإعلام والتهذيب حول فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

يقدم أطباء القطاع الخاص وشبه العمومي وأطباء الشركات الخاصة لمرضاهم المعلومات الضرورية لرقابة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، بالإضافة إلى تصحيح الأفكار المسبقة حول هذا المرض.

يتضمن تكوين العاملين في الحقل الصحي نقاشات حول أخلاقيات المهنة في مجال فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسبة، إضافة إلى السرية والرضى الواعي وإجبارية توفير العلاج.

المادة 4: يتلقى كافة عمال الدولة والقطاع الخاص، المصنف وغير المصنف، مهما كانت مستويات مراكزهم في السلم، إضافة إلى أعضاء قوات الدفاع والأمن تكوينا قاعديا موحدا حول فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، يتضمن مواضيع حول السرية داخل مكان العمل والسلوك اتجاه الوكلاء المتضررين أو المصابين بفيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

يقوم القطاع المكلف بالصحة بالتعاون مع اللجان الوطنية المكلفة بمحاربة فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، والمجتمع المدني والقطاع المكلف بالصحة، بحملة تحسيسية داخل المؤسسات الخاصة، بينما تتكفل إدارات قوى الأمن والدفاع داخل هياكلها المعنية بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة .

المادة 5: تقوم المصالح التابعة للدولة والبلديات بالتعاون مع اللجان الوطنية المكلفة بمحاربة فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، والمجتمع المدني والقطاع المكلف بالصحة بحملة إعلام وتهذيب واتصال حول فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

تنسق السلطات المحلية والهيئات اللامركزية الأخرى هذه الحملة التي تجمع زيادة على الهيئات الحكومية المعنية كلا من المنظمات غير الحكومية والرابطات الأهلية والدينية.



القسم الثاني: الإعلام حول فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب

المادة 6: تضمن الدولة لجميع وكلائها قبل تحويلهم إلى الخارج تكوينا حول طرق الانتقال والوقاية ومضاعفات فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب. تكلف القطاعات المسؤولة عن العدل والشؤون الخارجية والهجرة والشغل والسياحة بالتعاون مع القطاع المكلف بالصحة، بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

تضيف الوزارة المكلفة بالنقل ضمن امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات، قسم النقل العمومي اختبارا حول معرفة طرق العدوى والوقاية ومضاعفات فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

لا يمكن للبحارة الإبحار على متن سفن الصيد أو نقل الركاب دون توفرهم على وثيقة من سلطات الموانئ تفيد بأنهم تابعوا تكوينا حول الأسباب والوقاية ومضاعفات فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

تضمن شركات الطيران لعمالها في الملاحة سواء الفنين أو التجاريين تكوينا حول الأسباب والوقاية ومضاعفات فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

المادة 7: يتم وضع دعامات إعلامية توضح أسباب وطرق الانتشار والوقاية ومضاعفات الإصابة بفيروس نقص المناعة بالطريقة الأكثر ملائمة داخل كافة نقاط العبور الدولية إضافة إلى أهم المعالم السياحية.

يجب أن يستفيد المدرسون والعاملون بالطرق والجنود والسجناء نظرا لظروف مساكنتهم أو التنقل الذي تمليه وظائفهم أو وضعياتهم، من برامج الوقاية والتكفل الخاص بفيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، بالإضافة إلى الإنتانات المنتقلة عن طريق الجنس التي تنظمها الهيئات المعنية بهذه المهمة.

تكلف القطاعات المكلفة بالعدل والدفاع والشؤون الخارجية والهجرة والسياحة بالتعاون مع القطاع المكلف بالصحة بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 8: توضع دعامات إعلامية حول أسباب وطرق الانتشار والوقاية ومضاعفات الإنتانات المرتبطة بفيروس نقص المناعة بالطريقة الأكثر ملائمة داخل كافة مراكز التوقيف وإعادة التأهيل. يكلف كل من القطاع المكلف بالعدل والقطاع المسؤول عن الصحة بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة .

يجب وضع برامج وقاية وتكفل بخصوص فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، لصالح النساء.

يحق للزوجة رفض أي اتصالات جنسية غير محمية مع زوجها المصاب ولا يمكن أن يفرض عليها أي سلوك جنسي غير مأمون.

المادة 9: تتخذ الوزارة المكلفة بالصحة كافة المتطلبات لضمان رقابة جودة وفعالية الأدوية المتعلقة بعلاج السيدا قبل أن يتم عرضها للبيع والتوزيع.

المادة 10: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من (1.000.000) أوقية إلى (10.000.000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مسؤول عن نشر معلومات متعلقة بالأدوية أو الوقاية من فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب، بواسطة الإشهار المغلوط أو غير المؤسس.

الفصل الثاني: الممارسات المؤمنة وإجراءاتها

المادة 11: تتخذ الدولة كافة الإجراءات الضرورية الضمان الاحتياطات المتخذة من أجل تحاشي نقل فيروس نقص المناعة خلال التدخلات الجراحية وعلاجات الأسنان والختان والطرق الأخرى المشابهة تعد الوزارة المكلفة بالصحة كذلك تعميمات متعلقة بالتعامل مع الجثث والنفايات الجسدية للأشخاص المتوفين بسبب مرض فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب.

توفر الوزارة تجهيزات الحماية الضرورية لكافة الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الذين يتولون العناية بالأشخاص المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة.

المادة 12: يحظر على المختبرات أو الهيئات المشابهة قبول أو حفظ دم موهوب دون أن يثبت خلوه من فيروس نقص المناعة ومرض فقد المناعة المكتسب. يتلف مباشرة الدم الموهوب المصاب بفيروس نقص المناعة.

المادة 13: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 200.000 أوقية إلى 2.000.000 أوقية كل شخص سبب العدوى بفيروس نقص المناعة دون قصد لشخص أخر بمناسبة ممارسته لمهنته ، سواء كان ذلك عن طريق عدم الإتقان أو عدم الحذر أو الإهمال أو عدم التقيد بالنظم وتوجيهات الحماية المنصوص عليها في المادة 11.

ويمكن أن يصدر في حقه حظر على الممارسة خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز اثني عشر (12) شهرا . وإذا ارتكبت الجنحة داخل مؤسسة استشفائية أو للتحاليل البيولوجية الخاصة ، فإن التوقيف أو السحب التهاني لرخصة المؤسسة لا يمكن أن تتجاوز الاثنى عشر (12) شهرا.

الفصل الثالث: اختبار الكشف.

المادة 14: لا يجبر أي شخص على اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة دون رضاه. ويجب أن يكون الرضا حرا و واعيا باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. تتخذ الدولة كافة الترتيبات لتشجيع الاختبار الطوعي بشكل عام وبصفة خاصة بالنسبة للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة.

المادة 15 : يحظر اشتراط الاختبار المسبق عن فيروس نقص المناعة الحصول أو الاستفادة من أي حق.

في حالة الاغتصاب أن يخضع الشخص المتهم للاختبار الإجباري للكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة.

المادة 16 : تضع الدولة نظاما للاختبار عن الكشف الخفي لفيروس نقص المناعة يضمن السرية الطبية عند القيام بهذه الاختبارات .

تلزم كافة المراكز والمستشفيات والعيادات والمختبرات التي توفر خدمات للكشف عن فيروز نقص المناعة ، بالحصول على ترخيص من طرف القطاع المكلف بالصحة الذي يحدد شروطه.

توفر كافة المراكز والعيادات والمختبرات التي تقوم باختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة بمساعدة نفسية واجتماعية قبل وبعد الاختبار للأشخاص الذين وفرت لهم خدمات الكشف عن الفيروس.

يقوم بهذه الخدمة الأشخاص الذين يستجيبون للمعايير المحددة من طرف القطاع المكلف بالصحة.

يقوم القطاع المكلف بالصحة بتعزيز قدرات الكشف عن فيروس نقص المناعة بالمستشفيات والعيادات والمختبرات ومراكز الكشف الأخرى، من خلال تكوين الأشخاص العاملين في هذه المراكز.

الباب الثالث: المساعدة للأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة

الفصل الأول : خدمات الصحة والمساعدة

المادة 17: يستفيد الأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة من العلاجات والخدمات الصحية المتوفرة في كافة مراكز الصحة العمومية.

المادة 18: تقوم الهياكل المختصة التابعة للدولة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين يعيشون حاملين فيروس نقص المناعة إضافة إلى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بنشاطات للوقاية والتكفل النفسي والاجتماعي داخل المجتمع.



الفصل الثاني : السرية

المادة 19 : يلزم بالسر المهني كما هو مبين في القانون الجنائي و النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. عمال قطاع الصحة في وكالات الاكتتاب وشركات التأمين وكل من يحق له الاطلاع على الملفات الطبية ونتائج اختبار الكشف أو المعلومات الطبية المتعلقة بالوضعية المرضية لشخص يعيش بالفيروس.

وكل إخلال بهذا الالتزام يعرض مرتكبه، بغض النظر عن التعويضات التي قد يطالب بها الضحية، لدفع غرامة مالية من 500.000 أوقية إلى 1.000.000 أوقية وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

هذا السر المهني لا يمكن رفعه إلا مؤقتا طبقا لما يقتضيه تنفيذ قرار قضائي.

المادة 20: نتيجة اختبار عن الكشف لفيروس نقص المناعة تعتبر سرية، ولا تسلم إلا للأشخاص التالية:

- الشخص الذي أجري عليه الفحص ؛
- أحد أبوي الطفل الذي أجري عليه الفحص ؛
- الوصي أو المقدم في حالة الأشخاص المحجور عليهم أو اليتامى ؛
- السلطة القضائية التي طلبت الفحص.

الباب الرابع: عقوبات المسلكيات التمييزية

الفصل الأول: التصرفات التمييزية

المادة 21: يحظر كل تمييز مهما كان شكله أو نوعه اتجاه شخص تم التأكد أو الاشتباه بحمله لفيروس نقص المناعة.

المادة 22: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 100000أوقية إلى 000 300 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي مسؤول عن التصرفات التمييزية اتجاه شخص تم التأكد أو الاشتباه بحمله لفير وس نقص المناعة.

يعاقب بغرامة مالية من 500.000 أوقية إلى 2.000.000 أوقية كل شخص معنوي مسؤول عن التصرفات التمييزية اتجاه شخص تم التأكد أو الاشتباه بحمله لفيروس نقص المناعة.

الفصل الثاني : النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة

المادة 23: يعتبر كل شخص مسؤولا عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى شخص آخر عندما يستعمل لذلك طواعية مواد ملوثة بالفيروس.

يعتبر مشاركا في النقل الطوعي لفيروس نقص المناعة كل شخص سليم أو يعيش مصابا بالفيروس، وكل طبيب ومعالج تقليدي وصيدلاني أو أي شخص ممارس لمهنة طبية أو شبه طبية وكل طالب في الطب أو عامل في صيدلية أو ضماد أو بائع لأدوات الجراحة الذي وجه أو أعطى أو اشترى الأدوات التي استعملت في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 1.000.000 أوقية إلى 5.000.000 أوقية مرتكبو فعل النقل الطوعي لفيروس نقص المناعة و المتمالئون معهم.

يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 2.000.000 أوقية إلى 5.000.000 أوقية كل شخص يعلم أنه مصاب بفيروس نقص المناعة وتعمد ممارسة علاقات جنسية غير محمية مع زوجه دون علم الأخير بالوضعية المرضية للآخر، حتى ولو كان الزوج حاملا للفيروس.

وفي جميع الحالات يخضع تحريك الشكاية لأحد الأزواج.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد حقن شخص آخر دما ملوثا بفيروس نقص المناعة. إذا كان الحقن قد تم عن غير عناية ودون حذر أو دون توفيق أو عدم مراعاة للنظم، يعاقب الفاعل بالسجن من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 1.000.000 أوقية إلى 2.000.000 أوقية.

المادة 24: يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 أوقية إلى 10.000.000 أوقية كل شخص يعلم أنه مصاب بفيروس نقص المناعة، استعمل الإكراه لممارسة علاقات جنسية غير محمية مع زوجه.

إذا تم الفعل تحت التهديد من طرف شخص أو عدة أشخاص، أو من أحد الأصول أو أي شخص له سلطة على الضحية فإن العقوبة تكون بالسجن المؤبد.

إذا كان النقل الطوعي لفيروس نقص المناعة ناتجا عن الجنايات المنصوص عليها في المواد 307 و308 و309 من القانون الجنائي، يعاقب الفاعل بالسجن من عشر 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة وبغرامة مالية من 2.000.000 إلى 5.000.000 أوقية.

المادة 25: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 أوقية إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض أو عمل على تعريض أو أهمل أو عمل على إهمال طفل أو عاجز مصابين بفيروس نقص المناعة في مكان منعزل.

المادة 26: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 أوقية إلى 1.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. أحد الأبوين الذين يهجر بيت الزوجية لمدة تزيد على شهرين بسبب حمل فيروس نقص المناعة، متخليا عن واجباته الأسرية؛

2. الزوج الذي يهجر زوجه بسبب حمل فيروس نقص المناعة ؛
3. في أحد الأبوين أو الأوصياء الذين يهجرون أبناءهم بسبب حمل فيروس نقص المناعة.

المادة 27: يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 أوقية إلى 10.000.000 أوقية كل من استعمل أو زوَّر أو حاكى أو زيف الشهادات الطبية أو الوثائق المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسب.

المادة 28: ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال وينفذ كقانون الدولة .